



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/136/2022
מס' בקשה: 5/190/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשות: 1. גרוסוולד קלרה אדית
2. ועקנין טליה
באמצעות ב"כ: עו"ד ויסמן אהוד
הלסינקי 18, תל אביב
טל': 0547777638 פקס: 036522711

נגד

המשיבה: פליקר קמרון עדית
באמצעות ב"כ: עו"ד בן צבי קובי
בן יהודה 1, ירושלים, ירושלים
טל': 0508592737 פקס: 025337844

החלטה

1. בקשה מטעם הנתבעות 2 ו-4 בהליך העיקרי (להלן - "המבקשות"), להורות מחיקת סעיפים מתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה, התובעת בהליך העיקרי (להלן - "המשיבה"), מחמת הרחבת חזית אסורה.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב עבד אלגני 10 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 95 בגוש 7023 (להלן - "הבית המשותף"). הצדדים לתביעה הם בעלים בנפרד של דירות בבית המשותף.
3. בכתב התביעה עתרה המשיבה לסעדים הבאים: מתן "צו הריסה לבניה מחוץ לקווי הבנין בחצר" וסילוק יד ביחס לשטחים המסומנים בתשריט שצורף לכתב התביעה 95/3.1, 95/4.1, 95/4.2, 95/2.1 ולהצמדות המסומנות בתשריט באותיות א', ג' ו-ה'; מתן גישה חופשית לכל דיירי הבית המשותף לשטחים אלה; מתן צו הריסה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/136/2022
מס' בקשה: 5/190/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ביחס לגגונים שהותקנו מעל שטחי ההצמדות, המסומנים בתשריט שצורף לכתב התביעה באותיות ב', ד' ו-ו'; ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים ביחס להצמדות לדירות הרשומות תתי חלקות 1, 2, 4 ו-9.
4. בהחלטה מיום 2.11.2022 דחיתי בקשת המשיבה לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת בעלי דין, הוספת טענות עובדתיות חדשות והוספת סעדים חדשים. כאמור בהחלטה, עניינה של הבקשה בהגשת כתב תביעה חדש.
5. בהודעה מיום 13.11.2022 עמדה המשיבה על בירור התביעה דנן חלף הגשת תביעה חדשה.
6. לפיכך, הורתי בהחלטה מיום 16.11.2022 מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד ישיבה לשמיעת הראיות.
7. המבקשות עתרו למחיקת סעיפים 7-8, 15-19 וכן חלק מסעיפים 5 ו-6 מתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה, מחמת הרחבת חזית אסורה.
8. המשיבה התנגדה לבקשה.
9. כלל הוא בשיטת משפטנו כי "בית המשפט יפסוק על יסוד כתבי הטיעון בלבד ועל סמך העדויות שניתנו במסגרת הטענות ... ולא על סמך איזה דבר מפתיע שבעדות אחד הצדדים, ובמיוחד אם לא אושר הדבר על ידי יריבו" (ע"א 397/68 וייס נ' ג'ורג', פ"ד כג(1) 402, 407 (1969); רע"א 8600/12 שירותי בריאות כללית נ' משטה, פורסם ב"נבו" (3.2.2013)). "האיסור להרחיב חזית עיקרו בכך שבעל דין אינו רשאי לחרוג מגדר המחלוקת, כפי שהוצבה בכתבי הטענות, אלא אם כן נענה בית המשפט לבקשתו לתקן את כתבי טענותיו או אם הצד שכנגד נתן לכך את הסכמתו במפורש או מכללא" (ע"א 6799/02 משולם נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד נח(2) 145 (2003); ע"א 546/04 עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית, פורסם ב"נבו" (20.8.2009)).
10. במיושם לענייננו, עיון בתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה, העלה כי האמור בסעיפים 15-19 לתצהירים הוא טענות וסעדים חדשים שלא בא זכרם בכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/136/2022
 מס' בקשה: 5/190/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה. כך, כל הנטען ביחס להנמכת מפלס הרצפה בדירה הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2 על ידי חפירה לעומק, לבניית גלריה המחלקת הדירה לשני מפלסים, להוספת שטחי בניה נוספים בדירה, לבניית גרם מדרגות פנימי בדירה ולתקנת 'קירוי כבד' בצדה הדרומי של הדירה בניגוד למסמכי הבית המשותף. טענות אלה הן טענות חדשות, המועלות לראשונה בתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה. כך גם הסעדים המבוקשים בגדרי סעיפים אלה, אשר הובאו לראשונה בתצהירים, להורות סילוק יד מהרכוש המשותף שבתת הקרקע של הבית המשותף, השבת המצב לקדמותו על ידי מילוי החפירה בליווי פיקוח הנדסי, הסרת הגלריה, הסרת גרם המדרגות והותרת מפלס אחד בחלל הדירה.

11. לפיכך, הנני להורות מחיקת סעיפים 15-19 לתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה, למעט הטענה לחריגה מקונטור קיר הבית המשותף ומוצגים י"פ 15-17. הותרת הטענה לחריגה מקונטור קיר הבית המשותף ומוצגים י"פ 15-17 היא בכפוף להיותם בהלימה לסעד המבוקש בכתב התביעה כמסומן בתשריט שצורף לכתב התביעה, וכפי שיתברר בישיבה הקבועה לשמיעת הראיות.

12. הנני לדחות הבקשה למחיקת סעיפים 7-8 וחלק מסעיפים 5 ו-6 לתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה, משסבורני כי האמור בהם אינו בגדר הרחבת חזית אסורה. אבאר: בכתב התביעה עתרה המשיבה למתן צו הריסה ביחס לבניה בדירה שבבעלות המבקשת 1, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1, משכנטען בנתה המבקשת 1 מחוץ לקווי הבנין בחצר לרבות ביחס להצמדות של דירה זו. עוד כנטען בכתב התביעה, התבקש צו הריסה ביחס "לתוספות הבלתי חוקיות בחצר". לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות, נחה דעתי כי הנטען בסעיפים 5-8 לתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה הוא בהלימה לנטען בכתב התביעה. בתוך כך, הפירוט שבא בתצהירים לעניין בניה כאמור מבלי שניתנה בידי המבקשת 1 הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף ובהעדר היתר בניה כדין, עולה בקנה אחד עם הנטען לעניין אי חוקיות הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/136/2022
מס' בקשה: 5/190/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. משנעתרתי לבקשה בחלקה, הנני להורות חיוב המשיבה לשלם למבקשות הוצאות
הבקשה בסך של 750 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ב' אדר תשפ"ג, 23 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו